

1500576-06.2022.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... [processo 1501009-74.2018.8.26.0168 (roubo majorado tentado) - fls. 166/167] fica compensada pela atenuante da confissão. Desse modo, a pena intermediária se mantém em 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão, além de 14 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena de 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão, além de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500576-06.2022.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500576-06.2022.8.26.0047

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2067496/2022 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 23525124 -

DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2067496 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-ASSIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM DO NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

WILLIAM DO NASCIMENTO foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, em 10 de março de 2022, por volta das 16h18min, na Rua Vicente Fernandes Figueiredo, nº 360, San Fernando Valley, nesta cidade e Comarca de Assis, subtraiu, para si, um telefone celular, marca Motorola, Modelo Gplus, avaliado em R\$ 700,00 (setecentos reais), um fone de ouvido, marca Motorola, avaliado em R\$ 100,00 (cem reais), além de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais) em dinheiro, pertencentes à vítima Dailto Teodoro Batista.

Eis os fatos conforme a denúncia:

Segundo o apurado, na ocasião dos fatos WILLIAN adentrou ao estabelecimento indicado no preâmbulo e, aproveitando-se da falta de vigilância, subtraiu para si a quantia e objetos acima mencionados.

Logo após, ao notar que os bens foram subtraídos, a vítima acionou a polícia militar, que de posse das imagens das câmeras de segurança do local identificou o denunciado como autor da subtração.

De posse das características de WILLIAN, que já era conhecido nos meios policiais

como autor de diversos furtos, os policiais iniciaram a perseguição e o localizaram em via pública.

Interrogado na fase policial WILLIAM admitiu a prática do furto. (fls. 09).

Recebida a denúncia (fls. 87), o réu foi citado (fl. 108) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 110/114). Ratificou-se o recebimento da denúncia (fls. 119/121).

Durante a instrução, foram ouvidos o ofendido, as testemunhas e o réu.

As partes se manifestaram em memoriais.

II - Fundamentação

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 13/16), bem como pelas demais provas produzidas em Juízo.

Com efeito, de acordo com declarações das vítimas, não estavam no local no momento da subtração, pois tinham deixado no estabelecimento um empregado. Ao sentirem falta no bem, olharam as câmeras e visualizaram uma pessoa indo direção ao escritório, razão pela qual acionaram a polícia. Referiram que o fato teria ocorrido por volta das 12 horas.

Os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram terem sido acionados para atendimento a um crime de furto, sendo que, visualizando as imagens captadas pela câmera do estabelecimento, reconheceram o réu, já conhecido dos meios policiais. Conseguiram abordá-lo, mas com ele nada encontraram.

De se considerar que as imagens captadas pelas câmeras exigem o réu ingressando em parte reservada do estabelecimento, sendo certo que, como informado pela companheira da vítima, ninguém havia entrado no estabelecimento nos minutos anteriores ou subsequentes à subtração.

Ademais, tanto na fase policial, como em juízo, o réu admitiu a subtração dos bens e quantia narrados na denúncia, afirmando que teria usado o dinheiro para aquisição de droga e que pretendia restituir o aparelho, mas foi levado por um terceiro.

Logo, inquestionável que o réu incidiu em conduta que se amolda à descrição contida no art. 155, caput, do Código Penal, do que emerge sua tipicidade formal.

Por outro giro, os bens e quantia subtraídos somam cerca de R\$ 1.000,00, de maneira que não se pode ter a conduta como inidônea a ofender o bem jurídico tutelado, qual seja, o patrimônio, mormente em não se tratando de vítima detentora de grandes riquezas.

Por fim, não há prova de que ao tempo da conduta o réu estivesse completamente embriagado e tampouco que fosse a embriaguez involuntária, razão pela qual não há que se falar em ausência de dolo, a gerar atipicidade da conduta, ou de culpabilidade, a tornar o réu isento de pena.

Assim, inquestionável a configuração do crime de furto simples.

Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fato típico (que se amolda ao art. 155, caput, do Código Penal) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, em análise às diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o sentenciado possui Maus antecedentes [processos 0010906-74.2001.8.26.0047 (furto tentado) - fl. 164; 0010957-85.2001.8.26.0047 (roubo tentado) - fls. 164/165; 0015194-50.2002.8.26.0073 (furto qualificado) - fls. 165/166; 0008172-43.2002.8.26.0136 (furto qualificado e falsa identidade) - fl. 166], razão pela qual aumento a pena em 2/5. Assim fixo a pena-base em 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão, além de 14 dias-multa.

Na segunda fase, a agravante da reincidência [processo 1501009-74.2018.8.26.0168 (roubo majorado tentado) - fls. 166/167] fica compensada pela atenuante da confissão. Desse modo, a pena intermediária se mantém em 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão, além de 14 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena de 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão, além de 14 dias-multa.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu WILLIAM DO NASCIMENTO ao cumprimento de 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão, além de 14 dias-

multa, sendo 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal.

Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, tendo em vista que o sentenciado possui maus antecedentes e é reincidente, circunstâncias que, considerada a pluralidade de condenações por crimes patrimoniais, revela a adequação do regime mais rigoroso.

Substituição por pena restritiva de direitos: inviável, uma vez que o sentenciado possui maus antecedentes e é reincidente (art. 44, II e III, do CP).

Suspensão condicional da pena: incabível, tendo em vista que o sentenciado possui maus antecedentes e é reincidente (art. 77, I e II, do CP).

Prisão preventiva: o sentenciado respondeu ao processo preso, sendo certo que subsistem os fundamentos que autorizadores da custódia cautelar, necessária à garantia da ordem pública, tendo em vista a permanência do risco de reiteração criminosa. Destarte, mantenho a prisão preventiva outrora decretada.

Após o trânsito em julgado:

1) Oficie-se o Cartório Eleitoral, para fim de suspensão dos direitos políticos do sentenciado (CF, art. 15, inc. III) e;

2) Intime-se o sentenciado para pagamento da pena de multa, atentando a z.

serventia ao disposto nos artigos 479/480 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento CG nº 04/2020.

Arbitro os honorários advocatícios no máximo estabelecido pelo Convênio. Expeça-se certidão.

Por fim, dispense o réu do pagamento da taxa judiciária, diante de sua presumível hipossuficiência econômica, observado, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, CPC. Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA